

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4140/2530

พนักงานอัยการประจำศาล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

โจทก์

นายทรงพล ปานเทวัญ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 288, มาตรา 290, มาตรา 295, มาตรา 297
ป.วิ.อ. มาตรา 192

จำเลยทั้งสี่กับนายแก้วร่วมกับพวกพากันไปทำร้ายผู้อื่นเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุมีการต่อสู้ชกต่อยกันแต่ฝ่ายจำเลยสู้ไม่ได้ ขณะที่ฝ่ายจำเลยกำลังหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุ นายแก้วใช้อาวุธปืนยิงอีกฝ่ายซึ่งไล่ตามมา กระสุนปืนถูกผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัสและถูก ส.ถึงแก่ความตายดังนี้เมื่อฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสี่รู้ว่านายแก้วมีอาวุธปืนไปด้วย ขณะวิวาทชกต่อยกันก็ไม่มีอาวุธใด ๆ จึงฟังไม่ได้ว่าการที่นายแก้วใช้อาวุธปืนยิงนั้นจำเลยทั้งสี่มีเจตนาร่วมกระทำผิดด้วย จำเลยทั้งสี่ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ตามที่โจทก์ฟ้อง แต่มีความผิดตามมาตรา 290,295 และ 297 การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา 290 ซึ่งเป็นบทหนัก และศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามมาตรา 290 ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่กระทำความผิดหลายกรรมคือใช้อาวุธปืนยิง ส. ถึงแก่ความตายโดยเจตนาฆ่า และได้ร่วมกันพยายามฆ่าผู้เสียหายอื่นอีกหลายคนโดยใช้อาวุธปืนยิงขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 91 วรรคของกลาง

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง วรรคของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และประกอบมาตรา 80 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 288 ซึ่งเป็นบทหนักให้จำคุกคนละ 15 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกคนละ 10 ปี ของกลางให้รับ

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางนำสืบของโจทก์ได้ความเพียงพอว่าจำเลยทั้งสี่กับนายแก้วสมคบกันไปทำร้ายผู้อื่นเท่านั้น พยานหลักฐานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยทั้งสี่รู้ว่านายแก้วมีอาวุธปืนไปด้วย การวิวาทชกต่อยระหว่างฝ่ายจำเลยกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีการใช้อาวุธใด ๆ นายแก้วใช้อาวุธปืนยิงถูกผู้ตายและผู้เสียหายขณะที่ฝ่ายจำเลยกำลังหนีออกไปจากที่เกิดเหตุ ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า หากจำเลยทั้งสี่กับพวกมีเจตนาร่วมกันมาเพื่อใช้อาวุธปืนฆ่าผู้อื่นแล้ว ก็คงจะมีการใช้อาวุธปืนในโอกาสแรกไปถึงที่เกิดเหตุ พฤติการณ์แห่งคดีนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่าการที่นายแก้วใช้อาวุธปืนยิงถูกผู้ตายและผู้เสียหายนั้นจำเลยทั้งสี่มีเจตนาร่วมกระทำความผิดด้วย จำเลยทั้งสี่จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสี่กับนายแก้วร่วมกับพวกพา

กันไปทำร้ายผู้อื่นและมีการต่อสู้ชกต่อยกันแต่ฝ่ายจำเลยสู้ไม่ได้ ขณะกำลังหลบหนี
ออกไปจากที่เกิดเหตุนายแม้วใช้อาวุธปืนยิงอีกฝ่ายซึ่งไล่ตามมากกระสุนปืนถูกผู้เสีย
หายได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัส และถูกนายสมศักดิ์ถึงแก่ความตายเช่นนี้ จำเลยทั้ง
สี่ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290, 295 และ 297 การกระทำ
ของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา
290 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดและศาลฎีกามีอำนาจลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามมาตรา 290 ได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
290, 295, 297 ลงโทษตามมาตรา 290 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 6 ปีคำให้การ
ชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสี่มีประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษ
ให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 4 ปี ของกลาง
ริบ

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สวระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ